

assim como as experiências, os projetos e os programas que estejam relacionados à educação ambiental do Município.

CAPÍTULO XI

DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E O PODER DE POLÍCIA.

Art. 120. O Poder Executivo, através do Órgão Municipal de Meio Ambiente, exercerá o poder de polícia nos termos e para os efeitos desta Lei, cabendo-lhe, dentre outras atribuições:

- I – estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;
- II – fiscalizar o atendimento às disposições desta Lei, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, especialmente às resoluções da CMMAR;
- III – estabelecer penalidades pelas infrações administrativas às normas ambientais;
- IV – avaliar o dano visando responsabilizar o agente poluidor ou degradador.

Art. 121 - As condutas e atividades comprovadamente lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com a aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, além da obrigação de reparar, mediante restauração do ambiente em face dos danos que forem causados.

Parágrafo único. Todos os valores resultantes das multas aplicadas serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 122. Os servidores públicos encarregados da execução da Política Municipal de Meio Ambiente, que tiverem conhecimento de infrações persistentes, intencionais ou por omissão, dos padrões e normas ambientais deverão, imediatamente, comunicar o fato ao Ministério Público, indicando os elementos de convicção, sob pena de responsabilidade administrativa, na forma da Lei.

Art. 123. Ao Órgão Municipal de Meio Ambiente na esfera de sua competência, no que se refere a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas, em águas sob jurisdição nacional, conforme a Lei Federal 9.966 de 28 de abril de 2.000, caberá, sempre que necessário:

- I - avaliar os danos ambientais causados por incidentes nas marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações similares, e elaborar relatório circunstanciado, encaminhando-o ao Órgão Estadual de Meio Ambiente;
- II - dar início, na alçada municipal, aos procedimentos judiciais cabíveis a cada caso;
- III - autuar os infratores, no exercício da competência municipal, observando-se o contido no Decreto Municipal que regulamentará as sanções administrativas às condutas lesivas ao Meio Ambiente, além do que esta Lei dispuser.

Art. 124. O Órgão Municipal de Meio Ambiente exercerá fiscalização do cumprimento no disposto nesta Lei e na legislação ambiental em vigor.

§1º No exercício regular de suas atribuições, ficam asseguradas aos agentes do Órgão Municipal de Meio Ambiente, responsáveis pela atividade de fiscalização ambiental, e, à Guarda Ambiental Municipal, quando solicitada pelos agentes, a entrada, a qualquer dia e hora, e a sua permanência, pelo tempo que se fizer necessário, em qualquer tipo de empreendimento, atividade e serviço considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente.

§2º A entidade fiscalizada deve colocar à disposição dos agentes mencionados no caput as informações necessárias e promover os meios adequados à perfeita execução de seu dever funcional.

§3º Os agentes do mencionados no caput, quando obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas atribuições, em qualquer parte do território do Município.

Art. 125. Aos agentes do Órgão Municipal de Meio Ambiente, designados para a atividade de fiscalização ambiental, no exercício de sua função, compete:

- I - efetuar vistorias, inspeções em geral e levantamentos;
- II - efetuar medições e coletas de amostras;
- III - elaborar relatórios de vistorias e inspeções;
- IV - exercer outras atividades que lhes forem designadas;
- V - lavrar notificações e autos de infração;
- VI - verificar a ocorrência de infrações e aplicar as respectivas penalidades administrativas, nos termos da legislação vigente;
- VII – lacrar, mediante auto de embargo e interdição, devidamente assinado pelo Secretário, equipamentos, unidades produtivas ou instalações, nos termos da legislação vigente;
- VIII – apreender animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
- IX – exercer outras atividades correlatas.

Art. 126. O atuação do setor técnico do Órgão Municipal de Meio Ambiente poderá ser solicitada pelo agente responsável pela atividade de fiscalização ambiental, através de relatórios técnicos e avaliações ou, ainda, acompanhando-o naquelas situações que assim o exigirem.

Art. 127. Os responsáveis pelos empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente ficam obrigados, a critério do Órgão Municipal de Meio Ambiente, a apresentar, para a

sua apreciação, laudo técnico, a análise de seus riscos, suas consequências e sua vulnerabilidade.

Parágrafo único. A análise de riscos a que se refere o caput deste artigo deverá estar disponível ao público externo, devendo ser comunicados os riscos involuntários aos quais a comunidade local estará exposta ou poderá ser submetida.

Art. 128. O Órgão Municipal de Meio Ambiente poderá exigir, sempre que necessário:

I - a instalação e a operação de equipamentos automáticos de medição, com registradores, nas fontes de poluição, para monitoramento quantitativo e qualitativo dos poluentes emitidos, cabendo ao setor técnico do mesmo, a vista dos respectivos registros e a fiscalizar seu funcionamento;

II - que os responsáveis pelas fontes de poluição, através da realização de amostragens e análises, mediante relatório técnico, demonstrem a quantidade e qualidade dos poluentes emitidos, utilizando-se de métodos e parâmetros estabelecidos em lei;

III - que os responsáveis pelas fontes de poluição do meio ambiente adotem medidas de segurança para evitar os riscos ou a efetiva poluição/degradação das águas, do ar, do solo e do subsolo, assim como outros efeitos indesejáveis ao bem-estar da comunidade;

IV - ouvida a CMMAR, a realocação de atividades poluidoras que, em razão de sua localização, processo produtivo ou fatores deles decorrentes, mesmo após a adoção de sistemas de controle, não tenham condições de atender às normas e padrões legais.

Art. 129. Deverão ser respeitados os padrões de emissão e os parâmetros de qualidade ambiental, qualitativos e quantitativos, estabelecidos por normas federais e estaduais sob pena de serem aplicadas penalidades legais cabíveis.

Art. 130. Quando necessário, os procedimentos técnicos e administrativos serão regulamentados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 131. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Órgão Municipal de Meio Ambiente para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, cujos sujeitos passivos serão todos aqueles que exercerem as atividades constantes do Anexo 1 desta Lei, e cujo valor será revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO XII

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 132. Para os efeitos desta Lei, denomina-se auditoria ambiental a realização de avaliações e estudos destinados a determinar:

I - os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental provocados pelas atividades de pessoas físicas ou jurídicas;

II - as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle de poluição;

III - as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana;

IV - a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores.

Art. 133. Os Órgãos Governamentais Municipais encarregados da implementação das políticas de proteção ambiental, promoção e gestão da saúde do trabalho e coletiva, poderão determinar a realização de auditorias periódicas ou ocasionais, naquelas atividades previstas no Anexo 1 desta Lei, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

Parágrafo único. Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração de diretrizes deverão incluir a consulta à comunidade afetada.

Art. 134. As auditorias ambientais levadas a termo pelos Órgãos Governamentais Municipais serão realizadas às expensas dos responsáveis pela poluição ou degradação ambiental.

Art. 135. Sempre que julgarem conveniente para assegurar a idoneidade da auditoria, os Órgãos Governamentais Municipais poderão determinar que sejam conduzidas por equipes técnicas independentes.

§1º Nos casos a que se refere o caput deste artigo, as auditorias deverão ser realizadas preferencialmente por instituições sem fins lucrativos, desde que asseguradas a capacitação técnica, as condições de cumprimento dos prazos e valores globais compatíveis com aqueles propostos por outras equipes técnicas ou pessoas jurídicas.

§2º A omissão ou sonegação de informações relevantes descredenciará os responsáveis para a realização de novas auditorias durante o prazo mínimo de 2 (dois) anos, devendo o fato ser comunicado ao Ministério Público.

Art. 136. As empresas ou atividades de elevado potencial poluidor, que constando do Anexo I desta Lei, forem licenciadas pelo Município ou, por convênio com os órgãos ambientais do Estado ou da União, seja delegado o seu licenciamento e fiscalização ao Município, deverão realizar auditorias

ambientais periódicas anuais, dentre as quais:

I - os oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados;

II - as instalações portuárias e marinas;

III - instalações aviárias (aeroportos, aeródromos, aeroclubes);

IV - as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;

V - as instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;

VI - as unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas e radioativas;